

0039993-33.2018.8.26.0224

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Wagda Maria Lima Correa e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Wagda Maria Noronha Lima, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no mês de julho de 2018, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0039993-33.2018.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0039993-33.2018.8.26.0224

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Wagda Maria Lima Correa e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Wagda Maria Noronha Lima, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no mês de julho de 2018, em horário incerto, em Guarulhos, remeteu correspondência com 50g de cocaína e 52g de maconha à Penitenciária José Parada Neto, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, a ré remeteu encomenda, via Sedex, contendo 50g de cocaína e 52g de maconha a Francisco Carlos Lima Correa, seu descendente, recolhido em estabelecimento prisional. Realizado laudo grafotécnico, houve confirmação da autoria da escrita na correspondência.

A acusada foi notificada (fl. 151), ofereceu defesa prévia (fl. 154/156) e a denúncia foi recebida em 4 de junho de 2022. Durante a instrução, três pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação por tráfico. A defesa postulou a absolvição e apresentou também teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 8/10), pelo laudo toxicológico (fls. 173/175) e laudo grafotécnico (fls. 176/179). Francisco Carlos Lima Correa, descendente da denunciada, informou na fase administrativa (fl. 80) ter vendido seu rol de visitas para outro detento. Afirmou que as correspondências são entregues acompanhadas de uma cópia da carteira de

visitantes e que acredita ter sido vítima de uma armação. Em audiência, afirmou que emprestou sua carteirinha e que, quando foi chamado pelos agentes penitenciários, o Sedex já estava aberto.

Os agentes penitenciários disseram no procedimento inquisitivo (fls. 12; 74) e em Juízo que, em verificação de praxe, na abertura de encomendas recebidas aos detentos, escondidas nas palmilhas de um par de calçados, localizaram substância entorpecente em Sedex remetido pela denunciada. Afirmaram que, antes da abertura da correspondência, Francisco reconheceu que a encomenda havia sido enviada por sua genitora.

Extrajudicialmente (fl. 82), a ré negou os fatos imputados. Durante a audiência, disse que, ao sair do presídio com a vasilha de comida, teve sua carteira subtraída ou perdida. Afirmou que, ao chegar em casa, percebeu que estava sem a carteirinha. Relatou que quinze dias depois foi ao presídio, onde foi informada que haviam mandado drogas para a unidade prisional. Negou o envio do tóxico. Relatou que embora tenha ido na delegacia acompanhada de uma advogada, ficou sozinha na sala com o escrivão, que mandou escrever várias vezes.

A negativa da ré, respeitado entendimento diverso, não merece acolhimento. Os agentes penitenciários disseram que, antes da abertura da correspondência, chamaram o detento (ou seja, o filho da denunciada), que confirmou ser o destinatário e que a remetente era a sua mãe. Realizada a abertura na sua presença, ocorreu o encontro daquilo que ficou constatado ser drogas.

A corroborar tal prova, está o laudo grafotécnico, que evidencia que o envelope foi preenchido pela denunciada. A defesa, é certo, discorda da conclusão a que chegou o experto. Mas a sua impugnação não está amparada em argumentos e provas técnicas. Há apenas a afirmação de que não se vê semelhança entre o material fornecido e aquele encontrado na correspondência.

Fosse simples a constatação, seria desnecessária a realização da perícia. Tal prova se mostra imprescindível, pois quem a elabora tem conhecimentos específicos a respeito da matéria. E, no caso, aplicando o método que domina, o vistor constatou que a ré foi quem preencheu o Sedex.

A denunciada, ademais, forneceu o material na delegacia, onde estava presente sua advogada. A ré, para se ver livre da acusação, disse que foi abandonada pela defensora no momento em que estava com o escrivão. Mas, do que se percebe dos autos, não há nenhum indício neste sentido.

Aliás, do que se nota do que foi sustentado, tudo teria ocorrido para que a ré fosse indevidamente acusada: alguém teria imitado a sua letra; a advogada não teria prestado o serviço contratado; os agentes penitenciários teriam faltado com a verdade; e o perito teria apresentado laudo com conclusão equivocada.

A probabilidade de tudo isso ter ocorrido, entretanto, é extremamente pequena. E não fosse isso o bastante, vê-se que até o momento (e o fato é de 2018), não foi sequer apresentado o nome completo daquele detento que teria se valido indevidamente do nome do descendente da ré. Ela, outrossim, não comprovou o extravio da carteirinha.

Em suma, o que se constata é que todas as provas apontam num mesmo sentido. A ré inseriu drogas na correspondência e a enviou à unidade prisional. Ou seja, remeteu drogas para que terceiro a consumisse, conduta que se amolda ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Resta a fixação da pena.

A ré agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Assim, a sanção, na primeira fase, é imposta no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica dela.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que a ré faz jus ao benefício, pois é primária, não ostenta Maus antecedentes e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas (F.A à fl. 142/144). É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto

com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de 50g de cocaína e 52g de maconha. Assim, possível a redução máxima, de 2/3, com o que a sanção passa a ser, 1 ano e 8 meses de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa.

Por fim, tendo em vista que o tráfico ocorreu nas dependências de estabelecimento prisional, necessária a majoração da sanção em 1/6, o que se faz com base no art. 40, III, da Lei 11.343/06, estabilizando-se em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 193 dias-multa.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais e a quantidade de entorpecentes apreendidos, razoável a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno a acusada Wagda Maria Noronha Lima à pena de 1 ano, e 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 193 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, c.c. art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, a ré ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03. A acusada trabalha e obtém renda. Nada leva a crer que não pode arcar com os custos gerados pelo processo.

Com intuito de evitar a colocação da agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica da agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome da ré será lançado no Rol dos Culpados. Já houve autorização para incineração da droga (fl. 139).

P.R.I.C.Guarulhos, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA